

Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Assunto: Homicídio Qualificado
Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA
Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 3ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... assegurar a impunidade dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de munição e do crime praticado contra agente integrante da Segurança Pública no exercício da sua função;

c) na terceira série de quesitos, relativa ao crime de tráfico de drogas, reconheceram a materialidade, mas negaram a autoria delitiva, restando prejudicada a votação do ...

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

3ª Vara do Júri

Avenida Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000891-30.2021.8.26.0052 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital n°:

0000891-30.2021.8.26.0052

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

[illegible]

Autor:

Justiça Pública

Réu :

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS

R  u Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, inciso V e VII, do Código Penal (vítima Wesley Siqueira Benites), no artigo artigo 121, §2º, inciso V e VII, na forma do artigo 14, ambos do Código Penal (vítima Alexandre Romano), nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", da Lei nº 11343/2006; nos artigos 12, 15 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, em razão dos fatos descritos na denúncia e seus aditamentos.

Submetido a julgamento nesta data, por meio de quesitos individuais, os senhores jurados votaram da seguinte forma:

a) na primeira série de quesitos, relativa à imputação de homicídio da vítima Wesley Siqueira Benites, reconheceram a materialidade e a autoria delitivas, votaram negativamente ao quesito genérico da absolvição, e reconheceram a presença das circunstâncias qualificadoras do crime praticado a fim de assegurar a impunidade dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de munição e do crime praticado contra agente integrante da Segurança Pública no exercício da sua função;

b) na segunda série de quesitos, relativa à imputação de homicídio tentado da vítima Alexandre Romano, reconheceram a materialidade e a autoria delitivas, afirmou a intenção homicida, votaram negativamente ao quesito genérico da absolvição, e reconheceram a presença das circunstâncias qualificadoras do crime praticado a fim de assegurar a impunidade dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de munição e do crime praticado contra agente integrante da Segurança Pública no exercício da sua função;

c) na terceira série de quesitos, relativa ao crime de tráfico de drogas, reconheceram a materialidade, mas negaram a autoria delitiva, restando prejudicada a votação do último quesito;

d) na quarta série de quesitos, relativa ao crime de associação para o tráfico, reconheceram a materialidade, mas negaram a autoria delitiva, restando prejudicada a votação do último quesito;

e) na quinta série de quesitos, relativa ao crime de posse irregular de munições e arma de fogo de uso permitido, reconheceram a materialidade e a autoria delitivas, e votaram negativamente ao quesito genérico da absolvição;

f) na sexta série de quesitos, relativa ao crime de disparo de arma de fogo, reconheceram a materialidade e a autoria delitivas, e votaram negativamente ao quesito genérico da absolvição;

g) na sétima série de quesitos, relativa ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, reconheceram a materialidade e a autoria delitivas, e votaram negativamente ao quesito genérico da absolvição;

Assim, de acordo com o veredito dos jurados, o réu praticou os delitos tipificados no artigo 121, §2º, inciso V e VII, do Código Penal (vítima Wesley Siqueira Benites), no artigo artigo 121, §2º, inciso V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Alexandre Romano), e nos artigos 12, 15 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

Decidida a tipificação das condutas imputadas ao réu, passo a aplicar-lhe a sanção adequada, de acordo com o disposto no artigo 492, I, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, quantos aos crimes de homicídio (vítimas Wesley e Alexandre), verifico que foram praticados com duas qualificadoras reconhecidas. Nessa situação, enquanto uma efetivamente qualifica o crime, a outra deve ser considerada como agravante, na segunda etapa da dosimetria.

Aqui, utilizo a qualificadora referente ao crime cometido contra integrante da Segurança Pública, no exercício de sua função, para qualificar o crime, enquanto a qualificadora do crime praticado a fim de assegurar a impunidade de outros crimes como agravante, na segunda etapa da dosimetria, eis que prevista no artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal.

Artigo 121, §2º, inciso V e VII, do Código Penal (vítima Wesley Siqueira Benites)

Da análise das circunstâncias judiciais, descritas no artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado ostenta maus antecedentes. Com efeito, o acusado registra condenação transitada em julgado por crime de roubo nos autos nº 0064941-96.2006.8.26.0050, que tramitou perante a 31ª Vara Criminal, atingida pelo período depurador (CP, artigo 61, I). As circunstâncias judiciais são gravosas, mas já foram consideradas a título de qualificadora, de modo que deixo de valorá-las nesta etapa. As consequências dos crimes são inatas ao tipo penal e as demais circunstâncias são neutras ou não podem ser valoradas em prejuízo do acusado. Dessa forma, fixo a pena-base em 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, concorre a circunstância agravante consistente em ter sido o crime praticado a fim de assegurar a impunidade de outros crimes (artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal), conforme fundamentação supra. Exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 16 anos e 04 meses de reclusão. Por outro lado, não concorrem circunstâncias atenuantes.

Na última fase da dosimetria, não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena fica estabelecida em 16 anos e 04 meses de reclusão.

Artigo 121, §2º, inciso V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal (vítima Alexandre Romano)

No que tange à dosimetria da pena do crime de homicídio praticado contra a vítima Alexandre Romano, tendo em vista que o acusado incide no mesmo juízo de reprovabilidade, aplico a mesma pena, a saber, 16 anos e 04 meses de reclusão, reduzida de 2/3 em razão da tentativa (CP, artigo 14, II). Justifica-se a aplicação do redutor em sua fração máxima, tendo em vista que a vítima não foi atingida (tentativa branca).

Desse modo, a pena fica estabelecida em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão. Artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 – Posse Irregular de Munições e Arma de Fogo de Uso Permitido

Na primeira etapa da dosimetria, verifico que o acusado registra maus antecedentes, conforme fundamentação supra, de modo que fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de detenção, e 11 dias-multa.

Na segunda e terceira etapas não concorrem agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva em 01 ano e 02 meses de detenção, e 11 dias-multa.

Artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 – Disparo de Arma de Fogo

Na primeira etapa da dosimetria, verifico que o acusado registra maus antecedentes, conforme fundamentação supra, de modo que fixo a pena-base em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Na segunda e terceira etapas não concorrem agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003

Na primeira etapa da dosimetria, verifico que o acusado registra maus antecedentes, conforme fundamentação supra, de modo que fixo a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão, e 14 dias-multa.

Na segunda e terceira etapas não concorrem agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva em 03 anos e 06 meses de reclusão, e 14 dias-multa.

Os crimes, de natureza diversa, foram praticados mediante ações diversas, a determinar o reconhecimento do cúmulo material de delitos, a importar no somatório das penas, devendo ser aplicada, primeiro, a pena de reclusão e, após, a de detenção, tudo na forma do quanto estabelece o artigo 69, do Código Penal.

Desta forma, o acusado cumprirá as penas de 27 (vinte e sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e de 37 dias-multa, em seu valor mínimo unitário, as quais ficam consolidadas como definitivas.

Tendo em vista o quantum de pena imposta e os maus antecedentes do acusado, as penas de reclusão serão cumpridas no regime inicial fechado e a pena de detenção no regime inicial semiaberto.

Incabíveis os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa.

Posto isso, em atenção à decisão soberana do Conselho de Sentença:

A) ABSOLVO o réu ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS, relativamente às imputações dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2003;

B) CONDENO o réu ANDERSON APARECIDO DOS SANTOS como incurso no artigo 121, §2º, inciso V e VII, do Código Penal (vítima Wesley Siqueira Benites), no artigo 121, §2º, inciso V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Alexandre Romano), e nos artigos 12, 15 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, a cumprir as penas de 27 (vinte e sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, acrescido da pena de 37 (quatorze) dias multa, cada dia multa estabelecido no valor unitário mínimo legal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram sua segregação cautelar, agora reforçados com o julgamento de mérito, bem como, nos termos do art. 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, em razão de ter sido imposta ao acusado pena superior a 15 anos de reclusão.

Transitada esta em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do art. 15 da Constituição Federal.

Custas na forma da lei;

Publico a presente sentença nesta Sessão do Egrégio Terceiro Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, às 01h25min do dia 15 de julho de 2022; saindo os presentes intimados.

São Paulo, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA